Ex Epistola — ad Darboy

Pius IX · 1865-10-26 · Latin

LITTERAE

SSmi D. N. Pii Papae IX ad R. P. D. Darboy, Archiepiscopum Parisiensem.

V E N E R A B I L I F R A T R I GEORGIO ARCHIEPISCOPO PARISIENSI, LUTETIAM PARISIORUM

Die 26 octobris 1865. PIUS PP. IX VENERABILIS FRATER SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Ex Epistola quam manu Nostra exaratam, die 24 mensis novem- bris, anno proxime superiore ad Te dedimus, perfacile noscere potui- sti, Venerabilis Frater, Paternam Nostram in Te benevolentiam. Ea profecto spe nitebamur fore ut illis amantis Nostri in Te animi sensibus permotus, velles Nostrae erga Te dilectioni studiosissime respon- dere, Nostrisque desideriis perlibenter obsecundare, Tuamque erga Nos et hanc Petri Cathedram Observantiam ac Devotionem luculenter ostendere, veluti Catholicum Antistitem omnino decet. Atque eo magis id speramus quod cum ad istam Parisiensem Archiepisco- palem Ecclesiam fuisti designatus, Tuas ad Nos litteras perferendas curasti, quibus profitebaris Te Nobis et huic Apostolicae Sedi esse addictissimum et summa Nos eamdemque Sedem Reverentia colere. Hac igitur spe freti, in commemorata Nostra Epistola ne verbum quidem facere existimavimus de Tuis litteris, Kalendis mensis septembris, eodem superiore anno datis, quibus respondisti Nostrae Epi-

stolae, die 26 aprilis eiusdem anni tibi scriptae circa aliquas res ad istam Tuam Dioecesim pertinentes, quae Tuae litterae non leviter Nobis admirationi et tristitiae fuerunt, cum ex illis, praeter omnem expectationem Nostram intellexerimus Te eas habere opiniones quae divino Romani Pontificis in universam Ecclesiam Primatui omnino adversantur. Et sane asserere non dubitas Romani Pontificis Potestatem in Episcopales dioeceses nec Ordinariam nec Immediatam esse. Opinaris Romanum Pontificem tunc dumtaxat in alienam Dioecesim posse Suam interponere Auctoritatem quando dioecesis ipsa ita aperte sit inordinata ac perturbata ut Summi Pontificis interventus sit unicum remedium quo animarum saluti et Pastorum negligentiae consulatur. Divinum autem ius, ex quo Episcopus est solus in Sua dioecesi Iudex, minime recognosci arbitraris, cum Summus Pontifex extra commemoratum evidentis necessitatis casum Sese dioecesis negotiis commiscet. Atque existimas dioecesim canonice erectam in qua Hierarchia est constituta, in missionum regiones converti, si Romanus Pontifex extra praedictum casum, Suam Potestatem erga dioecesim exerceat. Insuper, in sermone potissimum a Te ad istum Senatum habito, affirmasti abusum esse appellationes ad hanc Apo- stolicam Sedem, et oppugnas ius quo singuli fideles potiuntur appel- landi ad Summum Pontificem, et inquis id impedire ac prope impos- sibilem reddere dioecesis administrationem. Dum vero hanc doctrinam manifestare minime haesitas, claré aperteque declaras quibus modis uti velis ad eam firmiter servan- dam. Namque significas Tibi in animo esse totis viribus obsistere et curare ne directus Romani Pontificis interventus extra saepe repe- titum necessitatis casum locum habeat, asserens Regularium et istius Nunciaturae et Romanarum Congregationum agendi rationem eo spectare ut Summi Pontificis interventus directo in dioeceses indu- catur. Ac praeterea ais Te velle, tum alios Venerabiles fratres Galliae Sacrorum Antistites excitare ut una Tecum conspirent, tum ad vulgus appellare apta adhibita instructione. Eodem autem sermone a Te penes istum Senatum recitato haud veritus es varios in medium proferre modos supremae Romani Pon- tificis et Apostolicae huius Sedis Auctoritati maxime contrarios, retinendi scilicet Apostolicas Litteras, illasque civilis Auctoritatis arbitrio placitoque subiiciendi, et confugiendi ad laicam Potestatem. Quo sermone, typis in lucem deinde edito, verba etiam faciens de articulis organicis, quamdam eisdem Auctoritatem et Reverentiam referendam censuisti, utpote respondentibus praeexistenti et graviori Societatis conditioni ac necessitati, cum haud ignores quomodo Apo- stolica Sedes contra eosdem articulos a laica Potestate editos et Catholicae Ecclesiae Doctrinae eiusdem Iuribus ac Libertati adversos protestan nunquam omiserit.

Equidem, Venerabilis Frater, nunquam credere potuissemus Te hisce sensibus esse animatum nisi illos ex praedictis Tuis Litteris mense septembri ad Nos datis, et ex memorato Tuo sermone, cum summo animi Nostri dolore agnovissemus. Non possumus enim non vehementer dolere et angl, cum praeter omnem opinionem cogita- tionemque Nostram, hac Tua sentiendi agendique ratione videaris favere falsis et erroneis Febronii Doctrinis, quas, ut noscis, haec Sancta Sedes reprobavit, damnavit et Catholici scriptores doctis- simis operibus reprobarunt et profligarunt. Ac per Te ipse, perfacile intelligere potes, Venerabilis Frater, quanta afficiamur admiratione, dum animo reputamus eas a Te proferri sententias, quae Catholicae Doctrinae repugnant et a quibus idcirco, uti Ecclesiae Catholicae Antistes, vel maxime abhorrere debes. Et quidem asserendo Romani Pontificis Potestatem in singulas dioeceses non esse Ordinariam sed Extraordinariam,

propositio- nem enuntias omnino adversam Concilii IV Lateranensis Definitioni, in qua luculentissima ac decretoria illa leguntur verba: « Romana « Ecclesia, disponente Domino, super omnes alias Ordinariae Pote- « statis obtinet Principatum utpote Mater Universorum Christi Fide- « lium, et Magistra (Conc. IV, cap. 5) », scilicet eorum omnium qui pertinent ad Christi Gregem. Quae gravissima eiusdem Concilii Verba, Tibi apprime nota ac perspecta esse debent, Venerabilis Frater. Neque ignorare potes eamdem Tuam propositionem plane contrariam esse constanti usui et Doctrinae ab Universali Catholica Ecclesia, omnibusque eius Episcopis cum omni Veneratione exceptae ac traditae secundum quam, tum praesenti, tum praeteritis aetatibus, Ecclesia semper tenuit ac docuit, et docet ac tenet Divina illa Verba « pasce Agnos meos, pasce Oves meas » Beatissimo Apostolorum Principi ita a Christo Domino dicta fuisse, ut eorumdem verborum vi, omnes et singuli fideles Petro, eiusque Successoribus velut Supre- mis et Ordinariis totius Ecclesiae, omniumque Sacrorum Antistitibus immediate subiecti esse debeant, sicuti ipsi Christo Domino, cuius Romanus Pontifex verus est his in terris Vicarius ac totius Ecclesiae Caput omniumque Christianorum Pater et Doctor. Non parum autem miramur, cum, quin forsitan animadvertens, ex Febronianis placitis sentias, ex commemorata doctrina, dioeceses, in missionum regiones et Episcopos in Vicarios Apostolicos converti, cum omnes cognoscant a Catholicis merito responderi, id tam esse falsum quam falsum est asserere in civili ordine, Ordinarios provinciarum Praefectos, Iudices, aliosque Magistratus non posse amplius nominari Magistratus Ordinarios, propterea quod Rex vel Imperator directa seu immediata et ordinaria Potestate et in singulos sibi subditos potiuntur. Qua aptissima sane similitudine utitur Doctor Angelicus cum inquit: «Papa habet plenitudinem Pontificalis Pote- « statis, quasi Rex in Regno ; sed Episcopi assumuntur in partem

« sollicitudinis, quasi Iudices singulis civitatibus praepositi » (S.Thom., q. 26, art. 3). Atque etiam non possumus non mirari Te, Venerabilis Frater, queri de petitionibus et appellationibus quae ad Romanum Pontificem deferuntur, quaeque ab ipso excipiuntur, quandoquidem, uti Catho- licus Antistes, scire optime debes, appellationum ius ad Apostolicam Sedem, veluti innuit Immortalis Memoriae Benedictus X I V Decessor noster, « adeo necessario connexum, cum Romani Pontificis in Uni- « versam Ecclesiam Iurisdictionis Primatu, ut nemo possit illud in « controversiam adducere, nisi et hunc velit praefracte inficiari » (Bened. X I V , De Synodo dioec, lib. IV, cap. 5). Quod quidem ius adeo omnibus fidelibus notum est ut S. Gelasius Praedecessor item Noster [Epist. VII, ad Episc. Sardin.) scriberet : « Cuncta per Mun- « dum novit Ecclesia quoniam quorumlibet Sententiis ligata Ponti- « ficum, Sedes Beati Petri Apostoli, fas habeat resolvendi, utpote « quod de omni Ecclesia ius habeat iudicandi, neque cuiquam de « eius liceat iudicare iudicio; si quidem ad illam de qualibet mundi -< parte Canones appellari voluerint, ab illa autem nemo sit appel- « lari permissus ». Hinc admirationem moves, cum affirmas Huiusmodi Apostolicae Sedis morem excipiendi eorum querelas, qui ab Episcoporum iudicio ad eamdem Sedem appellant, Tibi impossibilem reddere Tuae dioe- cesis administrationem. Talis enim impossibilitas a nullo Catholicae Ecclesiae Episcoporum tum praesenti, tum superioribus aetatibus fuit unquam cognita. Quod si huiusmodi impossibilitas a Te asserta existere unquam posset, eam Romanus Pontifex sentire deberet qui gravissima omnium Ecclesiarum sollicitudine distentus omnium dioe- ceseon petitiones excipere, easque accurate examinare ac dirimere tenetur; numquam vero simplex Episcopus qui de propriae dioecesis factis tantum respondere debet, quae totius Catholicae Ecclesiae exigua pars est. Atque huiusmodi Tuae quaerimoniae contra appellationum ius ad Romanum Pontificem et contra ordinariam ac directam eiusdem Pontificis in omnes dioeceses iurisdictionem, et maiorem excitant admirationem, quod omnis religiosae mentis Episcopus ex eodem iure ac iurisdictione, veluti per Te ipse noscere potes, Venerabilis Frater, maximum solatium, consolationem ac robur percipit coram Deo et Ecclesia et coram ipsis Ecclesiae hostibus. Et quidem coram Deo: propterea quod, dum ex parte se a reddenda vilicationis suae ratione eximit, salutari Apostolicae Sedis lumine perfusus, magis in dies dirigitur ad suam dioecesim prospere administrandam; coram Ecclesia: nam hoc facto eam maiore usque coniunctione ac firmi- tate et regiminis unitate vigere et florescere videt ; coram Ipsius Ecclesiae inimicis : propterea quod contra ipsos hac ratione Episcopus fortior et constantior evadit. Omnibus enim probatum exploratum-

que est Episcoporum, non solum debilem, verum etiam adversario- rum ludibrium tunc maiorem in modum fieri, cum Ipse minus adhaeret Immobili Illi Petrae super Quam Christus Dominus Suam aedificavit Ecclesiam et adversus quam inferi portae nunquam prae- valituras esse promisit. Quod autem declaras Te vel resistere, aliosque Galliarum Epi- scopos commovere et ad vulgus appellare, vides profecto hisce seditiosis sane modis a Febronio contra Apostolicam Sedem propo- sitis, et Ipsum Divinum Ecclesiae constitutionis Auctorem graviter offendi et maximam tum Tuis Collegis, tum Catholico Galliarum populo iniuriam inferri. Iam vero, de Regularium quaestione loquentes, scias imprimis velimus, Regulares ipsos nihil omnino ad Nos detulisse, cum visita- tione a Te ipsis factam aliunde noverimus. Hac de re praedictis Nostris Litteris, die 26 aprilis datis, Te amanter monuimus: et idem Nostrum monitum tibi sententiam appellare placet, parte inaudita latam; et inquis, id esse contra iuris praesumptionem, quam semper pro Superiore stare existimas, quando inter Superiorem et inferiorem,

veluti sunt Regulares, habito ad Te respectu, agitur controversia. V i x credere possumus id ad Te dici, Venerabilis Frater, cum notissimus sit Tibi liber Decretalium Praedecessorum Nostrorum, et idcirco scias, omni semper aetate, hoc in more positum fuisse Romanorum Pontificum, ut cum audirent aliquid ab Episcopo quo- libet minus recti specie peractum, ad Eumdem libere scripserit exprimendo propriam aegritudinem. Et quam plurimi existunt Cano- nes incipientes illis verbis: «Relatum... Quaerelam ... Ad audien- « tiam... Ad Nostram Audientiam... Ad aures... etc. ». Neque Epi- scopi, huiusmodi Romanorum Pontificum Litteras unquam acceperunt veluti sententias, inaudita parte editas, neque unquam indignati sunt; sed easdem Litteras eo quo scriptae fuerant sensum excepe- runt, scilicet tamquam invitationes, vel ad comprobandam rem a se peractam, vel ad recognoscendum malefactum, illudque reparandum. Diversa agendi ratio nimis difficile Christi in terris Vicario redderet totius Ecclesiae Regimen, et Episcopali mansuetudini haud satis esset consentanea. In plures autem ambiguitates Te incidisse dolemus, Venerabilis Frater, quoad Regularium negotium. Nam, pro Tua prudentia, pri mum serio consideres velimus hic agi de Episcopali visitatione, tum Religiosis Societatis Iesu, tum Franciscalis Ordinis Capucinorum viris facta qui pluribus ab hinc annis in ista Parisiensi civitate, et sub variis Archiepiscopis Tuis Praedecessoribus commorantes, pacifica eorum Exemptionis possessione potiebantur; et proinde Apostolica etiam Sedes peculiari seu privativa sua in ipsos Iurisdictione pol- lebat. Itaque de spolio agitur per factum patrato contra possessio- nem quam Apostolica Sedes et Regulares habebant. Hinc verus est

quaestionis status, ex quo perfacile perspicis Apostolicam Sedem iuste egisse, etiam si placeret in Iudicium Sententiamque convertere verba illa quibus Te monendum duximus. Etenim, Venerabilis Frater, quamquam plenam haberes rationem, tamen minime ignoras ex utriusque iuris praescripto neminem de possessione deturbari posse. Quamobrem antequam Regulares et Apostolicam Sedem propria possessione ac Iure spoliares, Tuum erat, tum Reverentiae, tum Iustitiae causa, eamdem Sedem de Tuis rationibus certiorem facere, et ab eadem Sede expectare responsum. Quae Apostolica Sedes iustissime est operata, quandoquidem apprime noscis quod intercedat discrimen inter iudicium petitorium et possessorium iudicium, ac quae utrumque ius praecipue statuat circa cuiusque generalis spo- liorum et ausuum iudicia. Vehementer optamus, Venerabilis Frater, ut id pro Tua prudentia sedulo considerare et intelligere velis. Arbitraris autem Apostolicam Sedem ex praesumptionis iure, pro Superiore semper stare debere, quando inter dispares gradu quaestio habetur, ac regulam proponis illi longe dissimilem quam Sanctus Bernardus Innocentio II Decessor! Nostro proposuit illis verbis : « Hoc, « inter caetera Vestri singularis primatus insignia specialius nobilius « que nobilitat, Vestrum et inclytum reddit Apostolatum, si eripias « pauperem de manu fortiorum eius » (S. Bernardus, Epistolae 198). At contendis Religiosas familias, Lutetiae Parisiorum degentes, haud posse perfrui exemptionis iuribus, propterea quod ipsae, veluti Tibi videtur, tres ob causas, non sunt canonice erectae. Et primum, quia istius Status leges non tribuunt Regularibus legitimam existen- tiam; secundo propterea quod ipsae leges non sinunt Regularium domos alicuius Dominium rei et Possessionem habere, ex quo evenit ut minime possit executioni mandari quod Apostolicae iubent Con- stitutiones, quae praescribunt ut ante fundationem omnino constet quomodo se decenter sustentare queant ; ac denique propterea quod Tridentina Synodus et Romanorum Pontificum Constitutiones, ad canonicam Regularium in dioecesibus existentiam requirunt Episcopi consensum, quem asseris nunquam impertitum fuisse Regularibus de quibus sermo est. Atque etiam asseris praecedentis existentiae factum nullo modo Canonicum eorumdem Regularium statum effi- cere posse: non titulo implicitae approbationis, quandoquidem Pon- tificiae Constitutiones et Concilium Tridentinum postulant, veluti opinaris, ut huiusmodi Episcopi Consensus, et Auctoritas sit expressa et scripto data, ante Regularium adventum ; non titulo praescri- ptionis, propterea quod ais agi de Lege irritante ac de Lege publici Ordinis quae, uti existimas, praescriptionem haud admittunt. Sed non dubitamus, quin per Te ipse cognoscas, Venerabilis Frater, huius- modi argumenta nullam plane vim habere, pro Sua intelligentia, serio perpendas quae dicturi sumus quaeque a Te sedulo considerari summopere cupimus.

Et sane quoad legis Status quae Legitimarn seu Civilem Regu- laribus Ordinibus existentiam denegant et vetant illorum domos ali- cuius possessionis Dominio potiri, et ita impediunt quominus impleatur conditio a Canonicis Sanctionibus eorumdem fundationi imposita, ut nempe constet quomodo se cum decentia alant: quid valere unquam possunt huiusmodi Civiles Leges ad Ecclesiasticorum iurium ratio- nem administrationemque? Te minime latet has Civilis Status Leges, hisce praesertim turbulentissimis, miserrimisque teterrimae ac per- niciosissimae rebellionis temporibus, posse etiam Episcopalibus et cuilibet alii Ecclesiasticae Institutioni denegare in dies legitimam seu civilem existentiam, quemadmodum Ipsis omnem cuiusque rei possessionem Dominiumque iniustissime denegant. Ipsis igitur cano- nica existentia et propria eorum Ecclesiastica iura erunt unquam deneganda? Probe cognoscis Evangelicorum consiliorum exercitium, ad Christianam assequendam perfectionem maxime necessarium, faci lius in Religiosis Familiis obtineri posse. Poteruntne Civiles Leges Christianae Perfectionis exercitium in statu impedire, et Episcopi eiusmodi legibus Canonicam vim

attribuere debebunt? Omnes qui- dem, et Episcopi imprimis, agnoscunt quae semper fuerit ecclesiae et huius Apostolicae praesertim Sedis, omnium Ecclesiarum Magi- strae, agendi ratio circa huiusmodi Leges Regularibus inimicas et infestas. Episcopus igitur possetne ab huiusmodi traditione discedere, ac deserere locum quem in Ecclesia tenet, hasce leges sancire eis- que coram Ecclesia aliquem attribuere effectum ? Quae quidem con- sideratione evidenter ostendunt quam inanis sit oppositio ex eius- modi civilibus legibus petita. Quod autem hae leges per summam iniustitiam decernunt Reli- giosas domos nihil omnino posse Dominii iure possidere, et idcirco censes haud posse impleri conditionem a Sacris Canonibus Regula- rium fundationi praescriptam, ut nempe constet de eorum decenti sustentatione, si eorumdem, quos appellas Canonum, spiritum et litte- ram penitus et accurate perspexeris, Venerabilis Frater, certe videbis te falli ac decipi. Etenim quidnam Canones postulant praescribendo illam conditionem ? Nihil profecto aliud exigunt et volunt nisi eorum- dem Regularium bonum tum Singulorum tum recti praesertim cuius que Religiosae Familiae regiminis et administrationis ratione habita. Itaque cum omnino impossibile ipsis sit illam exequi conditionem, qua aequalitate posset in eorumdem damnum verti quod pro ipsorum bono est constitutum? Notissimae Tibi sunt de hac re non solum Canonum (Cap. Quod ob gratiam de Reg. iuris in 6), sed etiam Civi- lium legum regulae (Leg. null. 25 ff. de legit.) : « Nulla iuris ratio « aut aequitatis benignitas patitur ut quae salubriter pro utilitate « hominum introducuntur ea Nos duriore interpretatione contra ipso- « rum commodum producamus ad severitatem ». Si autem Canonum litteras inspicias, num ipsi praecipiunt ut

Regulares quemadmodum Tibi videtur, possessionibus dumtaxat eorum dominii alantur et sustententur? Non certe. Hi Canones sunt: Constitutio « Cum alias » Gregorii XV Decessoris Nostri, die 17 augu- sti 1622 edita: Constitutio « Cum saepe» Urbani VIII item Deces- soris Nostri, die 21 iunii 1625, et Constitutio « Nuper » Innocentii X I I item Decessoris Nostri, die 23 decembris 1697. Ac satis erit eam afferre quae recentior est aliasque duas complectitur. Haec igitur Constitutio ita loquitur: «Deinceps vero monasterium conventus, «domus, etc.... Regularium nullibi recipiatur nisi in singulis huius- » modi locis duodecim saltem religiosi degere et ex redditibus et « consuetis eleemosynis, detractis detrahendis, competenter sustentari « valeant ». Itaque Canones minime loquuntur unice de possessioni- bus, sed generatim de redditibus et eleemosynis contenti sunt. Sed iam loquamur oportet de alia conditione seu de Episcopali Venia et consensu quem Tridentina Synodus et Pontificiae Consti- tutiones ad Canonicam Regularium domorum existentiam constituen- dam requirunt. Nemo certe, Venerabilis Frater, de huiusmodi Epi- scopalis Consensus necessitate dubitare potest, sed in praesenti quae- stione est videndum, si hic Consensus sufficienti modo extiterit. Ac rebus omnibus sedulo examinatis, qua aequitate negari unquam pote- rit eiusmodi extitisse Consensum? Et sane, ut caetera omittamus, omnes norunt, Venerabilis Frater, commemoratos Religiosos tum Franciscalis Ordinis, tum Societatis Iesu viros reipsa plures abhinc annos istic extitisse sub variis Parisiensibus Antistitibus Tuis Prae- decessoribus, qui eorumdem Regularium opera ad Animarum Salu- tem curandam, et ad omnia Sacri Ministerii Munia obeunda quam libentissime usi sunt, quique eosdem Regulares omnibus benevo- lentiae et honoris significationibus sunt prosequuti. Quae tuorum praedecessorum erga ipsos regulares agendi ratio clare ostendit Canonicum Consensum sufficienti modo expressum fuisse, illum- que negari haud posse, quin maxima Tuis ipsis Praedecessori- bus inferatur iniuria. Atque percommode cadit quod (de institut, cap. « non amplius ») Fagnanus auctor aequalis et etiam posterior Urbano VIII aliisque Romanis Pontificibus Praedecessoribus a Te appellatis et illarum Canonicarum Constitutionum quas recenses scientissimus scribebat, quin nemo unquam vel antea vel postea adversatus fuerit Glossa ultima in cap. de Monachis quaest. 2, pon- derando verbum probante notat satis esse ut Episcopi Consensus acce- dat post erectionem quia ratihabitione potest confirmare et consen- tiunt ibi Hugo Archidiaconus et alii. Et revera aliter esse non potest, cum ita aequitas exigat, et quemadmodum iurisperiti loquuntur facta potentiora sunt verbis. Ex quo pro tua sapientia intelligis nullum pondus habere tum animadversionem ex Urbani VIII Constitutione deductam, ut scilicet Ordinarii Venia expressa esse debeat et non implicita aut prae-

sumpta, veluti existimas, quoniam non minus id exprimitur quod certis, evidentibus et longa annorum serie continuatis factis expri- mitur, quam quod verbis etiam scripto exprimitur. Ac multo minus valet alia animadversio, ut scilicet haec Episcopalis venia scripto sit tradenda, propterea quod non solum facta potentiora sunt verbis et scriptis, verum etiam propterea quod nulla Canonica Constitutio hanc scripti conditionem statuit. Neque afferri potest argumentum a Concilio Tridentino depromptum, ut scilicet Ordinarii consensus fundationem praecedere debeat. Nam Te minime latet, hunc esse proprium, naturalem et iuridicum omnis ratihabitionis quae ex sequen tibus factis oritur effectum, sanandi scilicet defectum illius actus qui recte praecedere debuisset. Nihil autem ad praesentem quaestionem attinet quod de praescriptione loqueris, cum nemo prorsus intendat aut velit Ordinarii Consensum per praescriptionem excludere, sed unice dicitur huiusmodi Consensum, tot factis, ac longa annorum serie amplissime declaratum, sine dubio ac sufficienti modo existere, ac non solum haud posse eumdem negari consensum, verum etiam pro certo

haberi debere, illum omni meliore forma extitisse. Iam vero dum haec praedictis Tuis potissimum litteris, Kalendis septembris ad nos missis rescribenda Tibique diligenter consideranda esse censemus, haud possumus quin alia quoque non levis certe momenti Tibi significemus. Namque dissimulare non possumus, Vene- rabilis Frater, summam fuisse Nostram molestiam admirationemque ubi accepimus Te exsequiis interfuisse Magni utriusque militiae Magi- stri Magnan et Solemnem Absolutionem fuisse impertitum, dum ex illis feretro Massonica etiam extabant insignia, et eidem funeri socii illius damnatae sectae cum eisdem insignibus adsistebant. Tuis lit- teris, die 1 proximi mensis augusti ad Nos scriptis, asseveras illa insignia nec a Te nec a Tuis Presbyteris visa fuisse, neque ea ullo modo a Te cognosci. Verum optime sciebas, Venerabilis Frater, illum defunctum virum, dum vixit Magni uti appellant Orientis munus proscriptae eiusdem sectae misere sustinuisse; et idcirco facile praevidendum erat eiusdem sectae socios illi funeri esse inter- futuros ac simul curaturos ut ipsius sectae insignia ostentarentur. Itaque pro Tua Religione omnia Tibi erant sedulo consideranda et omnino ab illis exequiis cavendum ne Tua praesentia et opera exci- tarentur gravissima illa admiratio et offensio qua Omnes viri Catho- lici merito affecti fuerunt. Etenim haud ignoras quomodo, gravibus etiam irrogatis poenis, Massonica aliaeque huiusmodi iniquitatis societates a Romanis Pon- ficibus Decessoribus Nostris et a Nobis ipsis damnatae fuerunt (Cle- mens X I I , Constit. « In eminenti » ; Benedictus X I V , « Provideas » ; Pius VII, « Ecclesiam » ; Leo XII, « Quo graviora » ; Nostra Ency- clica Ep., die 9 novembris 1846, et alibi). Siquidem huiusmodi impie- tatis sectae, nomine licet diversae, tamen nefario scelestissimorum

consiliorum foedere inter se coniunctae, ac teterrimo contra Sacro- sanctum Nostram Religionem et hanc Apostolicam Sedem odio inflam- matae, tum pestiferis scriptis longe lateque disseminatis, tum pra- vis aliis quibusque ac diabolicis prorsus artibus adhibitis omnium mores mentesque corrumpere, omnemque Honestatis, Virtutis, Veri- tatis ac Iustitiae ideam de medio tollere, et monstruosa opinionum portenta usquequaque spargere, et abominanda quaeque vitia, et infanda scelere fovere, propagare et Legitimae cuiusque Auctori- tatis Imperium labefactare, et Catholicam Ecclesiam, si fieri unquam posset, Civilemque Societatem, funditus evertere, et Deum Ipsum de Coelo detrudere emoliuntur. Nunc autem silentio praeterire non possumus ad aures Nostras pervenisse istic erroneam aeque ac perniciosam invaluisse opinio- nem, Apostolicae Huius Sedis acta nullam parere Obligationem, nisi acta ipsa Civilis Potestatis venia, executioni fuerint mandata. Quod- quidem quam erroneum et Ecclesiae atque Apostolicae Sedis Aucto- ritati iniuriosum et Spirituali fidelium bono adversum sit, nemo certe non videt. Suprema enim Ecclesiae eiusdemque Sedis Aucto- ritas Civilis Potestatis imperio et arbitrio obnoxia nullo modo esse unquam potest in iis omnibus quae ad Ecclesiasticas res ac Spiri- tuale Animarum Regimen quavis ratione spectant; et illi omnes qui Catholico Nomine gloriantur eidem Ecclesiae et Apostolicae Sedis religiosissime obtemperare, debitamque Reverentiam ac Devotionem exhibere omnino tenentur. Atque hic animadvertas velimus Te, in commemorato sermone penes istum Senatum pronunciato, perperam asseruisse a Felicis Memoriae Benedicto X I V Praedecessore Nostro, in Conventione cum Sardiniae Rege inita, eidem Regi concessum fuisse Regiae execu- tionis ius circa Pontificia Acta, quandoquidem affirmasti in instruc- tione eidem Conventioni adiecta dici: « Pontificias Constitutiones « ad disciplinam pertinentes subiiciendas esse illius Senatus recogni- « tioni, easque Regia executione indigere, ut obligandi vim habeant, « exceptis constitutionibus et Apostolicis Litteris quae ad Dogma «Moresque spectant». Quae falsa sane assertio nunquam fortasse ex ore Tuo excidisset, Venerabilis Frater, si ante oculos habuisses diligenterque attendisses eiusdem instructionis verba. Et requidem vera in articulo III illius instructionis haec verba leguntur: « Nel concordato del Pontefice Benedetto (XIII) trattossi dell'ese- « cuzione de' Brevi e Bolle apostoliche, come può leggersi nello « stesso Concordato. Fu tollerata la semplice visura, senza porre « alcun decreto in ordine all'esecuzione sopra dette Bolle e Brevi; « e si sa che tutto ciò è stato fedelmente adempito. E benché si « dica con ogni asseveranza, e si creda, che nè il Senato, nè verun « altro tribunale non ha assunta ad istanza di chi si sia la cognizione « sovra la giustizia o pretesa ingiustizia delle Bolle o de' Brevi desi-

« aerandosi nulladimeno, che il tutto mai sempre proceda con una « perfetta armonia, quando mai s'incontrasse qualche difficoltà con- « traria all'esecuzione della Bolla o del Breve, e si bramasse di « saperne i motivi, dovranno i Ministri di sua Maestà, con i chiari- « menti bastevoli per appagare, informarne o il Ministro della Santa « Sede residente in Torino, oppure i ministri Apostolici residenti in « Roma. Dalla semplice visura poi resteranno eccettuate le Bolle « dogmatiche in materia di fede, le Bolle e i Brevi regolativi del « ben vivere e de' santi costumi, le Bolle de' giubbilei e d'indulgenze, «i Brevi della sacra Penitenzieria,.e le lettere delle sacre Congre- « gazioni di Roma, che si scrivono agli Ordinarii, o ad altre persone 1 « per informazione » . Atque eiusmodi circa Regiae executionis veniam dispositiones nunquam immutatae fuerunt in posterioribus Conventionibus inter hanc Apostolicam Sedem et Sardiniae Regem initis, et in Conven- tione a recentis memoriae Gregorio X V I Praedecessore Nostro cum defuncto Sardiniae Rege Carolo Alberto super immunitate personali anno 1842 facta, ed plenum vigorem revocatae fuerunt praecedentes Conventiones, in iis omnibus quibus per eamdem Conventionem non fuit derogatum. Tibi

autem persuade, Venerabilis Frater, Nos haec omnia pro Supremi Nostri Apostolici Ministerii Munere ac pro Pontificia Nostra in Te Dilectione manifestare debuisse; ac futurum plane confidimus ut pro Tua Religione velis haec omnia Amantissima Nostra Monita ac Documenta quam libentissime excipere, iisdemque studiosissime obsequi, firmiterque adhaerere, ac germanam Catholicae Ecclesiae Doctrinam et Iura strenue tueri, debitamque erga Apostolicam hanc Sedem et Christi his in terris Vicarium Devotionem et Obedientiam

1 {Latini versio). In concordato cum Benedicto XIII actum est de exe- cutione Brevium et Bullarum Apostolicarum, ceu legere datum est in eodem Concordato. Simplex visio tolerata fuit, quin ullum apponi liceret signum, aut; confici decretum quoad praedictarum Bullarum et Brevium executionem, scitumque est omnia fideliter adimpleta fuisse. Quamquam asseveranter dicatur et credatur quod neque Senatus, neque ullum aliud Tribunal ad instantiam cuiuslibet, inquisiverint quoad iustitiam aut prae- tensam iniustitiam Bullarum atque Brevium; tamen quum placeat omnia comiter procedere, si unquam difficultas exurgeret Bullarum et Brevium executioni contraria, cuius causae cognosci vellent, debebunt Suae Maie- statis Ministri, praeviis indiciis ad suadendum aptis, certiorem reddere vel S. Sedis Ministrum Taurini morantem, vel Ministros Apostolicos Romae degentes. A simplici visione excipiuntur Bullae Dogmaticae quoad Fidem, Bullae et Brevia quae normam bene vivendi et sanctos mores moderantur, Bullae Iubilaeorum et Indulgentiarum, Brevia S. Poenitentiariae, et Lit- terae SS. Congregationum Romae, quae Ordinariis aut aliis personis pro informationibus scribuntur.

omnibus inculcare et omnes boni Pastoris partes quotidie magis explere in hac praesertim tanta temporum iniquitate. Pro certo etiam habe Te apud Nos in praetio et honore esse et a nobis vehementer diligi, atque praecipuae huius Nostrae in Te benevolentiae testem et omnium Coelestium Munerum auspicem esse Volumus Aposto- licam Benedictionem, quam toto cordis affectu Tibi ipsi, Venerabilis Frater, et Gregi Tuae curae commisso peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Petrum die 26 octobris anno 1865, Pon- tificatus Nostri anno vicesimo.

PIUS PP. I X .

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 11 (1878), printed pages 210–221. Exact LF ranges refer to the whole hashed pdftotext -layout UTF-8 LF/form-feed derivative; no body wording is copied or rewritten through a model. Historical source notes within the identified bounds are retained. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.